MyCozyHome – Condizioni generali e policy

Versione 2.1

Indice

1. Termini e condizioni generali per gli Utenti
2. Termini e condizioni per i Professionisti
3. Piano tariffario per i Professionisti
4. Informativa privacy
5. Cookie policy
6. Policy recensioni, segnalazioni e reclami

Termini e condizioni generali per gli Utenti

Versione [2.0] in vigore dal [05/11/2026]

1. Chi siamo

Il sito www.mycozyhome.it e le relative applicazioni (la "Piattaforma") sono gestiti da Ri.Sco. s.r.l., con sede in Viale Elena n. 106, 80044 Ottaviano (NA), P.IVA 09679001215, REA NA-1049431, PEC risco@pec.it, ("MyCozyHome" o "noi").

2. Definizioni

- **Utente**: la persona maggiorenne che si registra per cercare e prenotare servizi domestici.
- **Professionista**: la persona maggiorenne, con o senza partita IVA, o l'impresa che offre i propri servizi tramite la Piattaforma.
- **Servizio**: la prestazione domestica (pulizie, stiratura, pet sitting, babysitting e simili) svolta dal Professionista.
- **Prenotazione**: la richiesta dell'Utente accettata dal Professionista tramite la Piattaforma.

3. Cosa fa MyCozyHome e cosa non fa

3.1 MyCozyHome offre un servizio di intermediazione online: mette in contatto Utenti e Professionisti, gestisce prenotazioni, pagamenti tramite un istituto di pagamento autorizzato e recensioni.

3.2 MyCozyHome non esegue i Servizi, non è parte del contratto relativo al Servizio e non è datore di lavoro, committente o mandante dei Professionisti. Il contratto per il Servizio si conclude direttamente tra Utente e Professionista.

3.3 I Professionisti operano in piena autonomia: stabiliscono da soli prezzi, servizi offerti e disponibilità, e sono liberi di accettare o rifiutare ogni richiesta. MyCozyHome non assegna i Servizi, non impartisce istruzioni su come svolgerli e non ne controlla l'esecuzione.

3.4 L'Utente conclude quindi due contratti distinti: (a) con MyCozyHome, per l'uso della Piattaforma, regolato da questi Termini; (b) con il Professionista, per il Servizio, regolato dalla Prenotazione e dalle condizioni indicate nel profilo del Professionista.

4. Chi offre il Servizio: Professionisti con partita IVA e privati

4.1 Ogni profilo indica se il Professionista opera con partita IVA oppure come privato che svolge prestazioni occasionali. L'indicazione si basa sulla dichiarazione resa dal Professionista all'iscrizione, sotto la sua responsabilità. MyCozyHome non è tenuta a verificarne la veridicità.

4.2 Se il Professionista è un privato, al contratto tra Utente e Professionista non si applicano le tutele del Codice del Consumo, compreso il diritto di recesso dell'art. 9.2. Restano applicabili la politica di cancellazione dell'art. 8 e le norme del Codice civile.

4.3 Se il rapporto con un Professionista privato diventa regolare e continuativo, possono nascere obblighi per l'Utente come datore di lavoro domestico. MyCozyHome non fornisce consulenza in materia.

4.4 Ripartizione degli obblighi: il Professionista è responsabile dell'esecuzione del Servizio, della sua qualità, della propria copertura assicurativa e dei documenti fiscali relativi al Servizio. MyCozyHome è responsabile del funzionamento della Piattaforma, dei controlli descritti all'art. 10, della gestione dei pagamenti tramite il fornitore indicato all'art. 7 e dell'assistenza rispetto le funzionalità della Piattaforma.

5. Registrazione e account

5.1 Per prenotare occorre avere almeno 18 anni e creare un account con dati veri e aggiornati, attivando un account si dichiara la veridicità dei dati inseriti e il compimento della maggiore età.

5.2 L'Utente custodisce le proprie credenziali e risponde dell'uso dell'account. In caso di uso non autorizzato deve avvisarci subito.

5.3 La registrazione è gratuita.

6. Ricerca, classificazione e Prenotazione

6.1 I risultati di ricerca sono ordinati in base a: distanza dall'indirizzo indicato, disponibilità nella data scelta, valutazione media, numero di Servizi completati, completezza del profilo. Nessun Professionista paga per comparire più in alto. Se in futuro ci saranno posizioni a pagamento, saranno segnalate come "sponsorizzato".

6.2 L'Utente sceglie Professionista, Servizio, data e orario e invia la richiesta. Il Professionista è libero di accettarla o rifiutarla. La Prenotazione è conclusa quando il Professionista la accetta; l'Utente riceve conferma via email e/o tramite il portale/app. MyCozyHome non garantisce che un Professionista sia disponibile o accetti una richiesta. I dati di contatto di Utente e Professionista sono visibili all'altra parte solo dopo la conferma della Prenotazione; fino ad allora la chat della Piattaforma oscura automaticamente numeri di telefono, indirizzi email e link.

6.3 Prima di confermare, l'Utente vede: descrizione del Servizio, prezzo totale, natura del Professionista (partita IVA o privato), politica di cancellazione.

7. Prezzi e pagamenti

7.1 I prezzi sono stabiliti dai Professionisti e sono finali: comprendono l'IVA, se dovuta, e ogni altro costo.

7.2 Al momento della Prenotazione l'importo del Servizio è addebitato sul metodo di pagamento dell'Utente e resta bloccato fino al completamento del Servizio. Se il pagamento non va a buon fine, la Prenotazione non è confermata.

7.3 L’importo è versato automaticamente al Professionista decorse 3 (tre) ore da quando questi ha segnalato il Servizio come completato. L’Utente non può sospendere o bloccare il versamento, salvo il caso dell’art. 7.4.

7.4 All’arrivo il Professionista effettua il check-in dall’app, che ne rileva posizione e orario. Se l’Utente segnala tramite la Piattaforma, entro le 3 (tre) ore dell’art. 7.3, che il Professionista non si è presentato, il versamento è sospeso e si applica automaticamente questa regola: se risulta un check-in all’indirizzo del Servizio entro 10 minuti dall’orario concordato, l’importo è versato al Professionista; se non risulta, l’importo è rimborsato all’Utente ai sensi dell’art. 8.5. Se il check-in non è stato possibile per un malfunzionamento della Piattaforma risultante dai sistemi di MyCozyHome, l’importo è versato al Professionista. MyCozyHome non esamina prove né valuta il merito della segnalazione: si limita ad applicare questa regola ai dati registrati dalla Piattaforma. L’esito riguarda solo lo sblocco dell’importo o il suo rimborso tramite la Piattaforma, non accerta chi abbia ragione e lascia impregiudicata ogni pretesa tra Utente e Professionista, che sarà definita tra loro in separata sede. La mancata segnalazione entro le 3 (tre) ore non fa perdere all’Utente alcun diritto verso il Professionista. Su richiesta dell’Utente, una persona di MyCozyHome verifica che la regola sia stata applicata correttamente ai dati registrati.

7.5 Per ogni altro problema (ad esempio esecuzione non conforme, ritardi o comportamenti scorretti) l’Utente può inviare a MyCozyHome, tramite la Piattaforma ed entro 48 (quarantotto) ore dal Servizio, una segnalazione che ne indichi le ragioni. La segnalazione non sospende né modifica il versamento al Professionista. MyCozyHome la esamina e può adottare nei confronti del Professionista i provvedimenti previsti dai Termini per i Professionisti, compresa la sospensione o l’esclusione dalla Piattaforma, ma non decide sulla controversia tra Utente e Professionista. Restano salvi i diritti dell’Utente verso il Professionista, anche tramite le procedure dell’art. 16 o davanti all’autorità giudiziaria competente, e verso il proprio emittente della carta.

7.6 I pagamenti sono elaborati da Stripe Payments Europe Ltd., istituto autorizzato, tramite Stripe Connect. MyCozyHome non conserva i dati completi della carta e non detiene saldi o crediti prepagati a nome dell’Utente.

7.7 Il documento fiscale per il Servizio è emesso dal Professionista, se tenuto.

7.8 I Servizi prenotati tramite la Piattaforma si pagano tramite la Piattaforma. MyCozyHome non risponde di accordi presi o pagamenti effettuati al di fuori della Piattaforma. Se risulta che Utente e Professionista si sono accordati per pagare fuori dalla Piattaforma un Servizio prenotato tramite essa, MyCozyHome chiude definitivamente gli account di entrambi, che non possono iscriversi di nuovo, neppure con altri account o dati diversi. E’ fatto salvo il diritto di MyCozyHome di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

8. Annullamento, recesso e mancata apertura

8.1 **Fase di preparazione.** Il Servizio comprende una fase di preparazione e una fase di esecuzione. La fase di preparazione inizia 3 (tre) ore prima dell’orario concordato e comprende il blocco esclusivo della fascia oraria nell’agenda del Professionista, che per quella data non è più disponibile per altri incarichi,

e l'organizzazione del Servizio. Le parti quantificano il valore della fase di preparazione nel 50% (cinquanta per cento) del prezzo del Servizio.

8.2 **Annullamento o recesso**. L'Utente può annullare la Prenotazione o recedere senza costi fino a 3 (tre) ore prima dell'orario concordato, con rimborso integrale entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Se annulla o recede dopo l'inizio della fase di preparazione, paga il 50% (cinquanta per cento) del prezzo del Servizio quale corrispettivo della fase di preparazione già iniziata.

8.3 **Mancata apertura.** Se all'orario concordato l'Utente non è presente o non consente al Professionista di accedere all'abitazione, e il Professionista ha effettuato il check-in ai sensi dell'art. 7.4, l'Utente è inadempiente e deve al Professionista, a titolo di penale, un indennizzo pari al 60% (sessanta per cento) del prezzo del Servizio, comprensivo del corrispettivo della fase di preparazione. L'indennizzo è ripartito tra il Professionista e MyCozyHome: a MyCozyHome spetta, a titolo di indennizzo per il servizio di intermediazione reso e non utilizzato, una quota pari alla percentuale di commissione indicata nel Piano tariffario; il resto spetta al Professionista.

8.4 **Modalità.** Gli importi degli artt. 8.2 e 8.3 sono trattenuti dall'importo bloccato alla Prenotazione e versati al Professionista tramite la Piattaforma; la parte restante è rimborsata all'Utente entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Su tali importi si applica la commissione prevista dall'art. 9.2 dei Termini per i Professionisti.

8.5 Se il Professionista cancella o non si presenta (in quest'ultimo caso secondo la procedura dell'art. 7.4), l'Utente è rimborsato per intero entro 5 giorni lavorativi.

9. Recesso

9.1 Recesso dal contratto con MyCozyHome. L'Utente può recedere dal contratto con MyCozyHome in qualsiasi momento, senza costi né motivazione, chiudendo l'account. Le Prenotazioni già confermate restano regolate dall'art. 8.

9.2 Recesso dal contratto per il Servizio. Se il Professionista opera con partita IVA, l'Utente consumatore può recedere dal contratto per il Servizio, concluso con il Professionista, entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza motivazione; di questo diritto risponde verso l'Utente solo il Professionista. Con la Prenotazione, mediante l'apposita dichiarazione, l'Utente chiede espressamente che l'esecuzione del Servizio, compresa la fase di preparazione dell'art. 8.1, inizi durante il periodo di recesso. In caso di recesso dopo l'inizio della fase di preparazione paga l'importo dell'art. 8.2, quale corrispettivo della prestazione già fornita; dopo la completa esecuzione del Servizio il recesso non è più possibile.

9.3 Per recedere l'Utente usa la funzione **"recedi dal contratto qui"** nella pagina "Le mie prenotazioni" della sua area personale, messa a disposizione da MyCozyHome per conto del Professionista, sempre accessibile durante il periodo di recesso. Indica nome, Prenotazione interessata e modalità con cui ricevere la conferma, poi preme **"Conferma recesso"**. Riceve subito una conferma su supporto durevole con il contenuto della dichiarazione, data e ora di invio. Resta possibile recedere anche con qualsiasi altra dichiarazione esplicita inviata a ri-sco@pec.it.

9.4 I rimborsi, al netto dell'importo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 8.2, avvengono con lo stesso mezzo di pagamento entro 14 giorni dal recesso.

9.5 Il diritto di recesso non si applica ai Servizi resi da Professionisti privati (art. 4.2).

10. Controlli sui Professionisti: cosa verifichiamo e cosa no

10.1 Prima di attivare un profilo, un operatore di MyCozyHome esamina manualmente:

- il documento d'identità caricato dal Professionista, controllando che sia leggibile, in corso di validità e intestato alla persona che si iscrive;
- la polizza di responsabilità civile caricata dal Professionista, controllando che sia intestata a lui, che risulti in corso di validità e che riguardi l'attività dichiarata;
- la partita IVA, se dichiarata, tramite la banca dati pubblica.

10.2 Questi controlli sono documentali e formali. MyCozyHome non è in grado di accertare l'autenticità dei documenti oltre quanto appare dal loro esame, né l'effettiva operatività della polizza (pagamento dei premi, massimali, franchigie, esclusioni), né l'esperienza, le capacità o l'affidabilità personale del Professionista.

10.3 MyCozyHome non verifica lo status di privato dichiarato dal Professionista (art. 4.1) e non raccoglie certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, perché la legge non consente a una piattaforma privata di trattare questi dati.

10.4 Il badge "Profilo verificato" significa solo che i controlli dell'art. 10.1 sono stati svolti con esito positivo alla data indicata. Non è una garanzia sul comportamento del Professionista o sulla effettiva validità ed operatività della polizza del Professionista.

10.5 La polizza è esaminata all'attivazione del profilo e a ogni nuovo caricamento. Mantenerla valida è obbligo esclusivo del Professionista. MyCozyHome può mettere offline il profilo quando la polizza risulta scaduta, ma non si obbliga a controllarne la validità nel tempo. Prima del Servizio l'Utente può chiedere al Professionista copia della polizza in corso.

11. Babysitting e minori

11.1 Per i Servizi di babysitting l'Utente sceglie il Professionista sotto la propria responsabilità e resta responsabile della vigilanza generale sul minore e delle istruzioni sulla sua cura (allergie, farmaci, contatti di emergenza).

11.2 Raccomandiamo un incontro preliminare. In quell'occasione l'Utente può chiedere direttamente al Professionista di mostrargli il proprio certificato del casellario giudiziale. Il Professionista è libero di aderire. Il certificato non va caricato sulla Piattaforma né inviato tramite la chat.

11.3 I Professionisti che offrono babysitting dichiarano, nei Termini loro riservati, di non essere sottoposti a condanne o misure che impediscano attività a contatto con minori. MyCozyHome non può verificare questa dichiarazione.

12. Obblighi dell'Utente e condizioni standard del Servizio

12.1 L'Utente fornisce informazioni corrette sul Servizio (ambienti, animali, presenza di minori o persone fragili, eventuali rischi), garantisce condizioni di sicurezza nell'abitazione, custodisce denaro e oggetti di valore, tratta il Professionista con rispetto, non lo discrimina e non usa la Piattaforma per scopi illeciti.

12.2 Salvo diverso accordo registrato nella Prenotazione, valgono tra Utente e Professionista queste condizioni standard:

- **Prodotti e attrezzature**: sono forniti dall'Utente, salvo che il profilo del Professionista indichi diversamente. L'Utente segnala superfici, materiali e oggetti delicati o di valore e dà le relative istruzioni.
- **Chiavi e codici**: se l'Utente consegna chiavi, badge o codici di accesso, lo fa sotto la propria responsabilità. Il Professionista li custodisce e li restituisce al termine.
- **Animali**: l'Utente segnala la presenza di animali e ogni rischio (aggressività, allergie). Per il pet sitting fornisce istruzioni su alimentazione, eventuali farmaci e veterinario di riferimento.
- **Telecamere**: se nell'abitazione ci sono telecamere o altri dispositivi che registrano immagini o suoni, l'Utente ne informa il Professionista prima del Servizio, come richiesto dalla normativa sulla privacy, e non li colloca in ambienti riservati come i bagni.
- **Modifiche**: ore aggiuntive o servizi diversi vanno concordati e registrati tramite la Piattaforma.

12.3 L'Utente risponde, secondo la legge, dei danni subiti dal Professionista a causa dello stato dell'abitazione o degli animali presenti. Raccomandiamo di verificare se la propria polizza casa o di responsabilità civile della famiglia copre questi eventi.

13. Responsabilità

13.1 MyCozyHome risponde dell'esatto adempimento dei propri obblighi: funzionamento diligente della Piattaforma, svolgimento dei controlli descritti all'art. 10, corretta gestione delle Prenotazioni e dei pagamenti.

13.2 Poiché non è parte del contratto per il Servizio, MyCozyHome non risponde dei fatti del Professionista: esecuzione, qualità e puntualità del Servizio; danni a persone, animali o cose causati dal Professionista; furti o ammanchi; comportamenti del Professionista; mancata o insufficiente copertura della sua polizza. Per questi fatti l'Utente si rivolge al Professionista e alla sua assicurazione. MyCozyHome fornisce i dati necessari e collabora alla gestione della segnalazione.

13.3 MyCozyHome non risponde inoltre di: accordi e pagamenti presi fuori dalla Piattaforma; contenuti pubblicati da Utenti e Professionisti, salvo l'obbligo di intervenire dopo una segnalazione secondo la Policy segnalazioni; interruzioni o malfunzionamenti dovuti a cause non imputabili a MyCozyHome, come guasti di rete, attacchi informatici non prevenibili con misure adeguate, disservizi di fornitori terzi o forza maggiore; uso dell'account da parte di terzi dovuto alla mancata custodia delle credenziali.

13.4 In caso di danni durante un Servizio, l'Utente li segnala entro 7 giorni tramite il modulo della Piattaforma o a ri-sco@pec.it, con descrizione e foto se possibile.

14. Recensioni e contenuti

Le recensioni sono regolate dalla Policy recensioni. Contenuti illeciti o contrari a questi Termini possono essere segnalati come previsto dalla Policy segnalazioni e rimossi.

15. Sospensione e chiusura dell'account

MyCozyHome può sospendere o chiudere l'account in caso di violazione dei Termini, frode, molestie o uso illecito; nel caso di pagamenti fuori dalla Piattaforma (art. 7.8) la chiusura è definitiva e l'Utente non può registrarsi di nuovo, salvo il risarcimento del danno subito da MyCozyHome. Le decisioni sono prese o riesaminate da una persona e comunicate con i motivi, salvo che la legge lo vieti. L'Utente può contestarle con il reclamo previsto dalla Policy segnalazioni. L'Utente può chiudere l'account in qualsiasi momento da "Impostazioni".

16. Assistenza, reclami e controversie

16.1 Per assistenza e reclami: si può utilizzare il modulo dedicato, risposta entro 10 giorni lavorativi. Punto di contatto unico per utenti e autorità (artt. 11-12 DSA): ri-sco@pec.it.

16.2 MyCozyHome può aiutare Utente e Professionista a risolvere una controversia sul Servizio, ma non è obbligata a farlo e non decide chi ha ragione.

16.3 L'Utente può ricorrere a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritto negli elenchi previsti dal Codice del Consumo.

17. Modifiche ai Termini

Le modifiche sono comunicate via email e sul sito almeno 5 giorni prima di entrare in vigore e non si applicano alle Prenotazioni già concluse. Chi non le accetta può chiudere l'account senza costi.

18. Uso della Piattaforma e proprietà intellettuale

18.1 La Piattaforma, il marchio MyCozyHome, i testi, la grafica e il software appartengono a Ri.Sco. s.r.l. o ai suoi licenzianti. L'Utente riceve una licenza personale, non esclusiva e non cedibile per usarla secondo questi Termini.

18.2 È vietato: creare più account o usare l'account di altri; estrarre dati dalla Piattaforma con sistemi automatici; usare i dati di altri utenti per scopi diversi dalla Prenotazione, come marketing o contatti non richiesti; aggirare le misure di sicurezza; pubblicare contenuti illeciti, offensivi o discriminatori. Restano salvi i diritti che la legge riconosce in modo inderogabile.

19. Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto sono inviate all'indirizzo email dell'account o nell'area personale. L'Utente tiene aggiornato il proprio indirizzo. Le comunicazioni a MyCozyHome vanno inviate a: risco@pec.it

20. Cessione del contratto

MyCozyHome può cedere il contratto a una società controllata o collegata, o a chi acquisti l'azienda o il ramo d'azienda relativo alla Piattaforma, purché le tutele dell'Utente non diminuiscano. La cessione è comunicata con almeno 5 giorni di preavviso e l'Utente può chiudere l'account senza costi. L'Utente non può cedere il contratto.

21. Disposizioni finali

21.1 Se una clausola è nulla o inefficace, le altre restano valide.

21.2 La tolleranza di un inadempimento non costituisce rinuncia a farlo valere.

21.3 Le clausole che per loro natura devono continuare ad applicarsi, come quelle su responsabilità, pagamenti dovuti e foro, restano efficaci anche dopo la chiusura dell'account.

21.4 Questi Termini sono redatti in italiano. In caso di traduzioni fa fede il testo italiano.

22. Legge applicabile e foro

Si applica la legge italiana. Per le controversie con Utenti consumatori è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Restano salve le norme inderogabili del Paese di residenza del consumatore.

23. Approvazione specifica

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Utente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 4.1 e 4.2 (natura del Professionista e tutele applicabili); 7.3, 7.4 e 7.5 (versamento automatico, check-in e regola automatica in caso di mancata presentazione, effetti delle segnalazioni); 7.8 (pagamenti tramite Piattaforma e chiusura definitiva degli account); 8.1, 8.2 e 8.3 (fase di preparazione, importo dovuto in caso di annullamento o recesso tardivo, penale per mancata apertura); 10.2, 10.3 e 10.5 (limiti dei controlli e della verifica della polizza); 13.2 e 13.3 (fatti di cui MyCozyHome non risponde); 15 (sospensione e chiusura dell'account); 20 (cessione del contratto).

Termini e condizioni per i Professionisti

Versione [2.0] in vigore dal [05/11/2026].

1. Oggetto

Questi Termini regolano l'uso della Piattaforma da parte di chi offre servizi domestici ("Professionista"). MyCozyHome fornisce un servizio di intermediazione online: rende visibile il profilo del Professionista e gestisce richieste, pagamenti e recensioni. I contratti per i Servizi si concludono direttamente tra Professionista e Utente.

2. Requisiti e iscrizione

2.1 Può iscriversi chi ha almeno 18 anni ed è legittimato a lavorare in Italia.

2.2 All'iscrizione il Professionista fornisce: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, email e telefono, IBAN tramite il fornitore di pagamento.

2.3 All'iscrizione il Professionista carica inoltre:

- copia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità;
- copia della propria polizza di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, che copra i danni a persone, animali e cose causati nello svolgimento dei Servizi offerti [massimale minimo consigliato: € 200.000].

2.4 Il profilo è attivato solo dopo l'esame manuale descritto all'art. 4.

3. Partita IVA o dichiarazione di occasionalità

3.1 All'iscrizione il Professionista deve scegliere una delle due opzioni:

- **inserire la propria partita IVA**; oppure
- **spuntare la dichiarazione**: "Dichiaro sotto la mia responsabilità di non svolgere l'attività di servizi domestici in modo abituale, continuativo e professionale e di non essere titolare di partita IVA per tale attività."

Senza una delle due il profilo non può essere attivato.

3.2 Chi ha reso la dichiarazione di occasionalità si obbliga a comunicare a MyCozyHome, entro 2 giorni, il momento in cui la sua attività diventa abituale, continuativa o professionale. In quel caso si obbliga ad aprire la partita IVA nei termini di legge e a inserirla nel profilo. Finché non lo ha fatto, MyCozyHome può sospendere la visibilità del profilo.

3.3 MyCozyHome non è tenuta a verificare la veridicità della dichiarazione di occasionalità né a controllare se e quando l'attività diventa abituale. Si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti, anche sulla base dei dati raccolti per gli obblighi fiscali dell'art. 10.

3.4 Il Professionista è l'unico responsabile della correttezza della dichiarazione e del proprio inquadramento fiscale e contributivo. Si obbliga a tenere indenne e manlevare MyCozyHome da qualsiasi danno, sanzione, imposta, contributo, interesse, spesa (comprese le spese legali) o pretesa di terzi o di autorità che derivino da una dichiarazione falsa, incompleta o non aggiornata, o dal mancato rispetto dell'art. 3.2.

4. Esame dei documenti e polizza assicurativa

4.1 Un operatore di MyCozyHome esamina manualmente i documenti caricati e controlla che: il documento d'identità sia leggibile, in corso di validità e intestato a chi si iscrive; la polizza sia intestata al Professionista, risulti in corso di validità e riguardi l'attività dichiarata; la partita IVA, se inserita, risulti attiva.

4.2 L'esame è documentale e formale. MyCozyHome non accerta l'autenticità dei documenti oltre quanto appare dal loro esame, né l'effettiva operatività della polizza. Il Professionista garantisce e dichiara all'atto della iscrizione che i documenti sono autentici, veri e aggiornati.

4.3 Mantenere la polizza valida, operante e adeguata per tutta la durata dell'iscrizione è obbligo esclusivo del Professionista. Il Professionista carica il rinnovo o la nuova polizza prima della scadenza e comunica subito a MyCozyHome disdetta, sospensione, mancato pagamento del premio o riduzione della copertura.

4.4 MyCozyHome esamina la polizza all'attivazione del profilo e a ogni nuovo caricamento. Non si obbliga a controllarne nel tempo la validità, la scadenza o l'operatività. Gli eventuali promemoria di scadenza inviati da MyCozyHome sono una cortesia e non un obbligo.

4.5 MyCozyHome ha il diritto, ma non l'obbligo, di mettere offline il profilo, anche senza preavviso, quando la polizza risulta scaduta, non rinnovata, non operante o inadeguata, o quando ha fondati motivi per ritenerlo. Il profilo torna visibile dopo il caricamento di una polizza valida e il relativo esame, salvo che ricorra una causa di esclusione dell'art. 13.2.

4.6 Il mancato o ritardato oscuramento del profilo non costituisce rinuncia a far valere l'inadempimento e non comporta alcuna responsabilità di MyCozyHome verso il Professionista, gli Utenti o terzi. I Servizi svolti senza una polizza valida e operante sono svolti a esclusivo rischio del Professionista, che tiene indenne e manleva MyCozyHome da ogni danno, costo o pretesa che ne derivi.

4.7 L'esito positivo dell'esame non costituisce una valutazione delle capacità professionali del Professionista e non trasferisce a MyCozyHome alcuna responsabilità per i suoi Servizi.

5. Babysitting

5.1 Chi offre servizi di babysitting dichiara e garantisce, accettando questi Termini, di non aver riportato condanne e di non essere sottoposto a misure che vietino o limitino attività a contatto con minori. Si obbliga a cancellare immediatamente il servizio di babysitting dal proprio profilo se questa condizione viene meno.

5.2 MyCozyHome non raccoglie né conserva certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti: la legge non consente a una piattaforma privata di trattare questi dati. Il Professionista non deve caricarli sulla Piattaforma né inviarli tramite la chat.

5.3 L'Utente può chiedere al Professionista, durante l'incontro preliminare, di mostrargli direttamente il proprio certificato del casellario giudiziale. Il Professionista è libero di aderire o meno.

5.4 Il Professionista tiene indenne e manleva MyCozyHome da ogni danno o pretesa derivanti dalla falsità della dichiarazione dell'art. 5.1.

6. Autonomia del Professionista

6.1 Il Professionista lavora in piena autonomia e non è dipendente, collaboratore, agente o mandatario di MyCozyHome.

6.2 In particolare, il Professionista:

- **decide da solo i prezzi** dei propri Servizi, i servizi offerti e le zone in cui opera;
- **decide da solo la propria disponibilità**, senza orari, turni o numero minimo di ore o di Servizi;
- **accetta o rifiuta liberamente ogni richiesta**, senza dover dare motivazioni e **senza alcuna penalità**;
- organizza da sé tempi, modi e strumenti di lavoro, senza istruzioni di MyCozyHome.

6.3 MyCozyHome non assegna i Servizi, né con sistemi automatici né manualmente: è sempre l'Utente a scegliere il Professionista e il Professionista ad accettare.

6.4 MyCozyHome non usa sistemi automatizzati per monitorare il lavoro dei Professionisti o per prendere decisioni che li riguardano, salvo il check-in e la regola automatica dell'art. 9.5. La posizione è rilevata solo al momento del check-in, non durante il Servizio, ed è usata solo per quella regola: non serve a valutare o classificare i Professionisti né ad assegnare Servizi. Limitazioni, sospensioni e chiusure dell'account sono sempre decise da una persona, secondo l'art. 13.

7. Profilo e contenuti

7.1 Il Professionista è responsabile di quanto pubblica (foto, descrizioni, prezzi) e garantisce che è vero, lecito e non viola diritti di terzi.

7.2 Concede a MyCozyHome una licenza gratuita e non esclusiva per mostrare tali contenuti sulla Piattaforma e promuoverla, per la durata dell'iscrizione. I diritti restano del Professionista.

8. Prenotazioni e rapporto con l'Utente

8.1 Accettando una richiesta, il Professionista conclude un contratto con l'Utente e si impegna a eseguire il Servizio come descritto. I dati di contatto dell'Utente sono visibili solo dopo la conferma della Prenotazione; fino ad allora la chat della Piattaforma oscura automaticamente numeri di telefono, indirizzi email e link.

8.2 Il Professionista con partita IVA rispetta gli obblighi verso i consumatori (informazioni, recesso, conformità del servizio) ed emette i documenti fiscali per i Servizi.

8.3 Se il Professionista cancella una Prenotazione già accettata, l'Utente è rimborsato integralmente. Cancellazioni ripetute di Prenotazioni accettate, senza giustificato motivo, sono un inadempimento verso gli Utenti e possono portare ai provvedimenti dell'art. 13, sempre dopo esame di una persona. Il rifiuto di una richiesta non ancora accettata non è mai una cancellazione.

8.4 In caso di annullamento o recesso dell'Utente dopo l'inizio della fase di preparazione, il Professionista riceve il 50% (cinquanta per cento) del prezzo del Servizio; in caso di mancata apertura, dopo aver effettuato il check-in, riceve il 60% (sessanta per cento) (artt. 8.2 e 8.3 dei Termini per gli Utenti). Su tali importi si applica la commissione indicata nel Piano tariffario.

9. Prezzi, commissione, canone e pagamenti

9.1 **Prezzi.** Il Professionista fissa il prezzo finale dei propri Servizi, comprensivo dell'IVA se dovuta. Gli Utenti non pagano altro.

9.2 **Commissione.** MyCozyHome trattiene la commissione indicata nel Piano tariffario allegato a questi Termini:

a) su ogni Servizio completato, calcolata sul prezzo del Servizio;
b) sul corrispettivo della fase di preparazione pagato dall'Utente in caso di annullamento o recesso tardivo (art. 8.2 dei Termini per gli Utenti), calcolata sul 50% del prezzo;
c) sull'indennizzo dovuto dall'Utente in caso di mancata apertura (art. 8.3 dei Termini per gli Utenti), nella misura indicata in tale articolo.

Nei casi a) e b) la commissione è il corrispettivo del servizio di intermediazione reso da MyCozyHome. Nel caso c) la quota di MyCozyHome le spetta direttamente dall'Utente a titolo di indennizzo. Il Professionista tiene conto della commissione nel fissare i propri prezzi.

9.3 **Canone.** L'iscrizione è gratuita per il primo mese dall'attivazione del profilo. Dopo, il Professionista paga il canone mensile indicato nel Piano tariffario, addebitato in anticipo sul metodo di pagamento registrato. Il Professionista può disdire in qualsiasi momento dall'area personale: la disdetta ha effetto alla fine del mese già pagato. Se il canone non è pagato, il profilo non è visibile finché il pagamento non viene regolarizzato.

9.4 **Pagamenti.** I pagamenti avvengono tramite Stripe Connect. Per riceverli il Professionista accetta il Contratto di account connesso di Stripe e completa la verifica richiesta da Stripe. L'importo pagato dall'Utente resta bloccato dalla Prenotazione ed è versato automaticamente al Professionista, al netto della commissione, decorse 3 (tre) ore da quando questi ha segnalato il Servizio come completato, salvo il caso dell'art. 9.5. Il Professionista segnala il Servizio come completato solo dopo averlo effettivamente svolto. Le segnalazioni degli Utenti su esecuzione non conforme, ritardi o comportamenti non sospendono il versamento, ma possono portare ai provvedimenti dell'art. 13.

9.5 **Check-in e mancata presentazione.** All'arrivo presso l'Utente il Professionista effettua il check-in dall'app, che ne rileva posizione e orario solo in quel momento. Se l'Utente segnala, entro le 3 (tre) ore dell'art. 9.4, che il Professionista non si è presentato, il versamento è sospeso e si applica automaticamente questa regola: se risulta un check-in all'indirizzo del Servizio entro 10 minuti dall'orario concordato, l'importo è versato al Professionista; se non risulta, è rimborsato all'Utente. Il mancato check-in è a rischio del Professionista, salvo che sia dovuto a un malfunzionamento della Piattaforma risultante dai sistemi di MyCozyHome. MyCozyHome non esamina prove né valuta il merito: l'esito riguarda solo lo sblocco dell'importo o il suo rimborso tramite la Piattaforma, non accerta chi abbia ragione e lascia impregiudicata ogni pretesa tra Professionista e Utente, che sarà definita tra loro in separata sede. Su richiesta del Professionista, una persona di MyCozyHome verifica che la regola sia stata applicata correttamente ai dati registrati. Resta salva la facoltà di MyCozyHome di adottare i provvedimenti dell'art. 13.

9.6 MyCozyHome emette fattura per la commissione e per il canone.

9.7 Se un Utente contesta un pagamento (chargeback) per un motivo legato al Servizio, l'importo contestato può essere addebitato al Professionista secondo le regole di Stripe. MyCozyHome non risponde di ritardi o blocchi dei pagamenti dovuti a Stripe o alle banche.

9.8 Per le Prenotazioni effettuate tramite la Piattaforma il Professionista non chiede né accetta pagamenti fuori dalla Piattaforma. Se risulta che il Professionista si è accordato con un Utente per essere pagato fuori dalla Piattaforma, il Professionista è escluso definitivamente ai sensi dell'art. 13.2, lettera h), e anche l'account dell'Utente è chiuso definitivamente. E' diritto di MyCozyHome agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

9.9 Le modifiche della commissione e del canone sono comunicate con il preavviso dell'art. 15.

9.10 **Non aggiramento.** MyCozyHome investe per far conoscere i Professionisti agli Utenti e si remunera solo con commissioni e canone; per questo, per 12 mesi dal primo Servizio svolto per un Utente conosciuto tramite la Piattaforma, il Professionista accetta Servizi da quell'Utente solo tramite la Piattaforma. Se Professionista e Utente vogliono proseguire il rapporto fuori dalla Piattaforma prima di tale termine, il Professionista lo comunica a MyCozyHome e paga la quota di riscatto indicata nel Piano tariffario; da quel momento i Servizi con quell'Utente non sono più regolati da questi Termini. Se il Professionista lavora per quell'Utente fuori dalla Piattaforma senza aver pagato la quota di riscatto, deve a MyCozyHome, a titolo di penale, un importo pari alla quota di riscatto, salvo il risarcimento del maggior danno, e si applica l'art. 13.2, lettera h). Decorsi i 12 mesi, il Professionista è libero di lavorare con quell'Utente anche fuori dalla Piattaforma, senza costi.

10. Obblighi fiscali e comunicazione DAC7

10.1 Il Professionista è l'unico responsabile dei propri obblighi fiscali e contributivi.

10.2 In quanto gestore di piattaforma digitale, MyCozyHome è tenuta dal D.Lgs. 32/2023 a raccogliere e verificare i dati identificativi e fiscali di chi offre servizi personali tramite la Piattaforma e a comunicare

ogni anno all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi percepiti. L'Agenzia può scambiare questi dati con le autorità fiscali di altri Stati UE.

10.3 Se il Professionista non fornisce i dati richiesti dopo due solleciti, MyCozyHome sospende i pagamenti e, se la mancanza continua, chiude l'account, nei casi e nei modi previsti dalla stessa normativa.

11. Obblighi del Professionista

11.1 Il Professionista esegue i Servizi con diligenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle leggi applicabili alla propria attività.

11.2 **Esecuzione personale.** Il Servizio è svolto personalmente dal Professionista registrato. Il Professionista che è un'impresa può avvalersi di propri addetti, identificati all'Utente prima del Servizio, dei quali risponde pienamente. Il babysitting è sempre svolto dalla persona registrata. Non è ammesso farsi sostituire da terzi o portare altre persone nell'abitazione senza il consenso dell'Utente dato tramite la Piattaforma.

11.3 **Chiavi e accesso.** Il Professionista custodisce con cura chiavi, badge e codici ricevuti, non ne fa copie, non li cede a terzi, li restituisce al termine e accede all'abitazione solo negli orari concordati.

11.4 **Riservatezza e rispetto della casa.** Il Professionista mantiene la riservatezza su quanto vede o apprende nell'abitazione. Non fotografa né riprende l'abitazione, gli occupanti o i minori e non pubblica nulla che li riguardi senza consenso scritto. Non usa beni dell'Utente oltre quanto serve al Servizio e comunque previa autorizzazione esplicita dell'Utente.

11.5 **Dati degli Utenti.** Il Professionista usa i dati degli Utenti solo per eseguire il Servizio e ne diventa titolare autonomo del trattamento.

11.6 **Sinistri.** In caso di danno durante un Servizio, il Professionista lo comunica subito all'Utente e a MyCozyHome e, entro 1 giorno, alla propria assicurazione. Fornisce all'Utente i dati della polizza.

11.7 **Infortuni.** Il Professionista è responsabile della propria copertura contro infortuni e malattie. Raccomandiamo una polizza infortuni.

11.8 **Babysitting: doveri minimi di sicurezza.** Chi svolge babysitting non lascia mai il minore senza sorveglianza; in caso di emergenza chiama il 112 e poi i genitori; somministra farmaci solo su istruzioni scritte dei genitori; trasporta il minore in auto solo se concordato con i genitori e con i sistemi di ritenuta previsti dalla legge.

11.9 **Non discriminazione.** Il Professionista può rifiutare le richieste senza motivazione, ma non per motivi discriminatori vietati dalla legge.

12. Posizionamento, recensioni e dati

12.1 I profili sono ordinati in base a questi parametri principali: 1) distanza dall'Utente; 2) disponibilità nella data richiesta; 3) valutazione media; 4) numero di Servizi completati; 5) completezza del profilo. Il

rifiuto di richieste non incide sul posizionamento. Non è possibile pagare per un posizionamento migliore.

12.2 Solo gli Utenti che hanno completato un Servizio tramite la Piattaforma possono recensire il Professionista. Il Professionista può rispondere pubblicamente e segnalare recensioni false o illecite secondo la Policy recensioni. È vietato offrire compensi o vantaggi in cambio di recensioni. Un account non viene mai sospeso o chiuso solo per una valutazione media bassa.

12.3 Il Professionista accede ai dati delle proprie Prenotazioni, dei pagamenti e delle recensioni ricevute, e può scaricarli. MyCozyHome usa dati aggregati per migliorare la Piattaforma e non li cede a terzi per scopi commerciali.

13. Sospensione, esclusione e chiusura dell'account

13.1 **Sospensione.** MyCozyHome può sospendere l'account o mettere offline il profilo con effetto immediato per: polizza scaduta, non operante o inadeguata; mancato pagamento del canone; mancato inserimento della partita IVA nei casi dell'art. 3.2; dati o documenti non aggiornati; mancata fornitura dei dati DAC7; segnalazioni di comportamenti illeciti in corso di verifica; cancellazioni ripetute di Prenotazioni accettate senza motivo; segnalazioni motivate degli Utenti su mancata presentazione o esecuzione non conforme, in corso di verifica; qualsiasi causa di esclusione dell'art. 13.2, in attesa della decisione definitiva.

13.2 **Cause di esclusione.** Costituiscono inadempimenti gravi che consentono a MyCozyHome di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di escludere definitivamente il Professionista dalla Piattaforma:

a) mancato caricamento di una polizza valida entro 3 giorni dalla scadenza o dalla richiesta di MyCozyHome;

b) mancata apertura della partita IVA, o mancato inserimento nel profilo, entro 30 giorni da quando l'attività è diventata abituale (o il termine minore previsto per legge), continuativa o professionale, oppure mancata comunicazione prevista dall'art. 3.2;

c) dichiarazione di occasionalità falsa al momento dell'iscrizione;

d) documenti falsi, alterati o intestati ad altri; cessione dell'account o suo uso da parte di una persona diversa dal Professionista;

e) falsità della dichiarazione dell'art. 5.1, o mancata cancellazione del servizio di babysitting quando la condizione viene meno;

f) violenze, minacce, molestie, discriminazioni, furti o danneggiamenti dolosi ai danni di Utenti o dei loro familiari, risultanti da elementi seri e concordanti;

g) mancata fornitura dei dati richiesti dalla normativa DAC7 dopo due solleciti;

h) richiesta, accettazione o accordo con un Utente, anche una sola volta, per pagamenti fuori dalla Piattaforma per Prenotazioni effettuate tramite essa; violazione dell'obbligo di non aggiramento dell'art. 9.10;

i) pubblicazione, acquisto o scambio di recensioni false o manipolate;

j) violazioni ripetute di questi Termini dopo un richiamo scritto;

k) obblighi di legge o ordini delle autorità.

l) segnalazione come completato di un Servizio non svolto; check-in effettuato senza trovarsi sul luogo del Servizio o falsando la posizione; mancate presentazioni ripetute; segnalazioni motivate e ripetute degli Utenti su esecuzione non conforme, ritenute fondate da MyCozyHome.

13.3 **Procedura.** Ogni sospensione ed esclusione è decisa da una persona e comunicata con una motivazione scritta su supporto durevole, che indica i fatti e la causa applicata. L'esclusione ha effetto immediato nei casi g) e k), in caso di violazioni ripetute dei Termini (come nel caso j) o nel caso h) ripetuto) e negli altri casi in cui la legge consente la cessazione senza preavviso. Negli altri casi ha effetto 30 giorni dopo la comunicazione; nel frattempo l'account resta sospeso.

13.4 **Effetti.** Con l'esclusione: le Prenotazioni future sono cancellate e gli Utenti rimborsati; i compensi per Servizi già eseguiti sono versati, salvo compensazione con gli importi dovuti a MyCozyHome o contestati dagli Utenti; il Professionista non può iscriversi di nuovo, neppure con un altro account; restano salvi il risarcimento del danno e le manleve previste da questi Termini.

13.5 Il Professionista può contestare ogni decisione con il reclamo dell'art. 14. Se il reclamo è fondato, la decisione è revocata.

14. Reclami

14.1 Il Professionista può presentare reclami gratuiti su qualsiasi aspetto del servizio (sospensioni, posizionamento, pagamenti, recensioni) tramite i canali offerti dalla Piattaforma. MyCozyHome risponde per iscritto possibilmente entro 15 giorni con l'esito motivato.

15. Modifiche ai Termini

15.1 Le modifiche sono comunicate su supporto durevole almeno 15 giorni prima della loro applicazione. Il preavviso è più lungo se le modifiche richiedono adeguamenti tecnici o commerciali rilevanti.

15.2 Durante il preavviso il Professionista può chiudere l'account senza costi. Le modifiche non sono mai retroattive, salvo obblighi di legge o modifiche a suo favore.

16. Durata e recesso del Professionista

L'iscrizione è a tempo indeterminato. Il Professionista può chiudere l'account quando vuole, completando o cancellando le Prenotazioni già accettate. La disdetta del canone ha effetto alla fine del mese già pagato e non dà diritto al rimborso del canone pagato né delle commissioni sui Servizi già

eseguiti. Il Professionista con partita IVA è l'unico responsabile, verso gli Utenti consumatori, del diritto di recesso dal contratto per il Servizio; per consentirgli di adempiere, MyCozyHome mette a disposizione degli Utenti la funzione di recesso sulla Piattaforma e gestisce i relativi rimborsi tramite Stripe, che il Professionista autorizza fin d'ora.

17. Responsabilità di MyCozyHome

17.1 MyCozyHome non risponde: del numero di richieste o di Prenotazioni ricevute; dei fatti degli Utenti, compresi mancati pagamenti anche fuori dalla Piattaforma, danni subiti dal Professionista nell'abitazione dell'Utente o comportamenti illeciti dell'Utente; di interruzioni o malfunzionamenti della Piattaforma dovuti a cause non imputabili a MyCozyHome o a manutenzioni programmate comunicate in anticipo; di disservizi di Stripe, delle banche o di altri fornitori terzi.

17.2 Salvo dolo o colpa grave, MyCozyHome non risponde di mancati guadagni e danni indiretti. In ogni caso la sua responsabilità complessiva verso il Professionista per ogni anno solare è limitata all'importo delle commissioni e dei canoni da lui pagati nei 12 mesi precedenti il fatto che ha causato il danno.

17.3 Le limitazioni dell'art. 17.2 non si applicano ai danni alla persona né ai casi in cui la legge non le consente.

18. Manleva generale

Il Professionista tiene indenne e manleva MyCozyHome da qualsiasi danno, costo, sanzione o pretesa di Utenti, terzi o autorità che derivino: dall'esecuzione dei Servizi; dalla violazione di questi Termini o della legge; dalla falsità di dichiarazioni o documenti forniti; dal proprio inquadramento fiscale, contributivo o lavorativo.

19. Uso della Piattaforma e proprietà intellettuale

19.1 La Piattaforma, il marchio MyCozyHome, i testi, la grafica e il software appartengono a Ri.Sco. s.r.l. o ai suoi licenzianti. Il Professionista riceve una licenza personale, non esclusiva e non cedibile per usarla secondo questi Termini.

19.2 È vietato: creare più account o usare l'account di altri; estrarre dati dalla Piattaforma con sistemi automatici; usare i dati degli Utenti per scopi diversi dalla Prenotazione, come marketing o contatti non richiesti; aggirare le misure di sicurezza; pubblicare contenuti illeciti, offensivi o discriminatori.

20. Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese le motivazioni dell'art. 13 e gli avvisi di modifica dell'art. 15, sono inviate all'indirizzo email dell'account, che costituisce supporto durevole, e nell'area personale. Il Professionista tiene aggiornato il proprio indirizzo. Le comunicazioni a MyCozyHome vanno inviate a ri-sco@pec.it

21. Cessione del contratto

MyCozyHome può cedere il contratto a una società controllata o collegata, o a chi acquisti l'azienda o il ramo d'azienda relativo alla Piattaforma, con almeno 3 giorni di preavviso. In quel periodo il Professionista può chiudere l'account senza costi. Il Professionista non può cedere il contratto né l'account.

22. Disposizioni finali

22.1 Se una clausola è nulla o inefficace, le altre restano valide.

22.2 La tolleranza di un inadempimento non costituisce rinuncia a farlo valere.

22.3 Le clausole che per loro natura devono continuare ad applicarsi, come quelle su responsabilità, manleve, pagamenti dovuti, compensazione e foro, restano efficaci anche dopo la chiusura dell'account.

22.4 Questi Termini sono redatti in italiano. In caso di traduzioni fa fede il testo italiano.

23. Legge applicabile e foro

Si applica la legge italiana. Per le controversie con Professionisti che operano con partita IVA è competente in via esclusiva il foro di Napoli. Per i Professionisti privati valgono le regole ordinarie di competenza.

24. Approvazione specifica

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 3.2, 3.3 e 3.4 (obblighi sulla partita IVA, assenza di verifiche e manleva); 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 (limiti dell'esame dei documenti, obblighi sulla polizza, facoltà di mettere offline il profilo, esclusione di responsabilità e manleva); 5.1 e 5.4 (dichiarazione per il babysitting e manleva); 8.4 (importi dovuti in caso di annullamento e mancata apertura); 16 (assenza di rimborso del canone e autorizzazione ai rimborsi); 9 (commissione, canone, blocco e versamento automatico dei pagamenti, check-in e regola automatica in caso di mancata presentazione, chargeback e divieto di pagamenti fuori Piattaforma; obbligo di non aggiramento, quota di riscatto e penale); 10.3 (sospensione dei pagamenti); 13 (sospensione, cause di esclusione, clausola risolutiva espressa, compensazione e divieto di nuova iscrizione); 15 (modifiche ai Termini); 17 (limitazioni di responsabilità); 18 (manleva generale); 21 (cessione del contratto); 23 (foro competente).

Piano tariffario per i Professionisti

Allegato ai Termini e condizioni per i Professionisti. In vigore dal [05/11/2026].

Voce	Importo
Commissione su ogni Servizio completato	12 % sul prezzo di ogni Servizio completato, sul corrispettivo della fase di preparazione (50% del prezzo) in caso di annullamento o recesso tardivo e sull'indennizzo per mancata apertura (60% del prezzo).
Canone di permanenza sulla Piattaforma	Gratuito per il primo mese dall'attivazione del profilo; poi € 99,00 al mese + IVA
Costi di iscrizione	Nessuno
Costi a carico degli Utenti	Nessuno: gli Utenti pagano solo il prezzo fissato dal Professionista

Esempio. Un Servizio con prezzo di € 50,00 e una commissione del 12%: MyCozyHome trattiene € 6,00 e il Professionista riceve € 44,00.

Utenti ricorrenti. Dal 10° Servizio completato con lo stesso Utente la commissione scende al 10 %.

Quota di riscatto (art. 9.10 dei Termini). € 2.000,00 per ciascun Utente con cui il Professionista vuole proseguire il rapporto fuori dalla Piattaforma prima che siano trascorsi 12 mesi dal primo Servizio. Dopo tale termine non è dovuta.

Le modifiche a questo Piano tariffario sono comunicate via email almeno 15 giorni prima della loro applicazione. Durante il preavviso il Professionista può chiudere l'account senza costi (art. 15 dei Termini).

Informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Ultimo aggiornamento: [05/11/2026].

1. Titolare del trattamento

Ri.Sco. s.r.l., Viale Elena n. 106, 80044 Ottaviano (NA), P.IVA 09679001215.

2. Quali dati trattiamo, perché e su quale base

Finalità	Dati	Base giuridica	Conservazione
Creare e gestire l'account	Nome, email, telefono, password (cifrata)	Contratto (art. 6.1.b)	Fino alla chiusura dell'account, poi 12 mesi
Raccogliere l'approvazione dei Termini	Data, ora, indirizzo IP, dati della firma elettronica [codice OTP / identificativo del fornitore]	Contratto e legittimo interesse a provare l'accettazione (art. 6.1.b e f)	10 anni dalla chiusura dell'account
Gestire Prenotazioni e assistenza	Indirizzo del Servizio, date, note sul Servizio, messaggi	Contratto (art. 6.1.b)	10 anni dalla Prenotazione (obblighi civilistici e fiscali)
Pagamenti	Importi, esito, identificativi della transazione (i dati della carta li tratta Stripe)	Contratto e obbligo di legge (art. 6.1.b e c)	10 anni
Verifica dei Professionisti	Dati anagrafici, codice fiscale, copia del documento d'identità, copia della polizza assicurativa, partita IVA oppure dichiarazione di occasionalità	Contratto e legittimo interesse alla sicurezza degli Utenti (art. 6.1.b e f)	Durata dell'iscrizione, poi 24 mesi; le copie dei documenti scaduti sono cancellate entro [30] giorni dalla sostituzione
Adempimenti DAC7	Dati identificativi e fiscali, IBAN, corrispettivi dei Professionisti	Obbligo di legge, D.Lgs. 32/2023 (art. 6.1.c)	10 anni dalla fine dell'anno di riferimento
Recensioni	Valutazione, testo, nome visualizzato	Contratto (art. 6.1.b)	Finché il profilo recensito è attivo
Gestione segnalazioni, reclami, sinistri e frodi	Dati della segnalazione, comunicazioni, foto dei danni	Obbligo di legge (DSA) e legittimo interesse (art. 6.1.c e f)	24 mesi dalla chiusura del caso

Finalità	Dati	Base giuridica	Conservazione
Newsletter e offerte [se previste]	Email	Consenso (art. 6.1.a), revocabile in ogni momento	Fino alla revoca
Statistiche e cookie non tecnici	Vedi Cookie policy	Consenso	Vedi Cookie policy
Difesa in giudizio	Dati necessari	Legittimo interesse (art. 6.1.f)	Per la durata del contenzioso

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è necessario per usare la Piattaforma; per i Professionisti, i dati DAC7 sono richiesti dalla legge.

Check-in. Quando il Professionista effettua il check-in rileviamo la sua posizione e l'orario, solo in quel momento e non durante il Servizio, per applicare la regola sulla mancata presentazione. Base giuridica: contratto (art. 6.1.b). Conserviamo questi dati per [90] giorni dal Servizio, o più a lungo se servono per un reclamo o un giudizio.

Account chiusi definitivamente. Se un account è chiuso definitivamente, ad esempio per pagamenti fuori dalla Piattaforma, conserviamo nome, email, telefono [e, per i Professionisti, codice fiscale] per impedire una nuova iscrizione, per 5 anni. Base giuridica: legittimo interesse (art. 6.1.f).

Chat. Possiamo conservare i messaggi tra Utenti e Professionisti per 12 mesi. Prima della conferma della Prenotazione un filtro automatico oscura numeri di telefono, indirizzi email e link, per tutelare gli utenti e il corretto funzionamento della Piattaforma; il filtro non produce decisioni sugli utenti. I messaggi possono essere letti da una persona di MyCozyHome solo in caso di segnalazione o di sospetta violazione dei Termini. Base giuridica: contratto e legittimo interesse (art. 6.1.b e f).

3. Dati giudiziari: non li trattiamo

MyCozyHome non raccoglie certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti o altre informazioni su condanne e reati, perché la legge non consente a una piattaforma privata di trattarli. Chiediamo a tutti di non caricarli sulla Piattaforma e di non inviarli tramite la chat; se ci arrivano comunque, li cancelliamo. Se un Utente e un baby sitter decidono di mostrarsi direttamente un certificato durante un incontro, quello scambio avviene tra loro, fuori dalla Piattaforma.

4. Dati sui minori e sulla salute

Per i Servizi di babysitting o di assistenza l'Utente può inserire informazioni su un minore o su persone della famiglia (età, allergie, esigenze). Chiediamo di indicare solo quanto serve al Servizio. Queste informazioni sono visibili solo al Professionista prenotato e sono cancellate entro 30 giorni dal Servizio. I dati relativi alla salute sono trattati sulla base del consenso esplicito dell'Utente (art. 9.2.a), che può essere revocato. La Piattaforma non è destinata a minori di 18 anni.

5. A chi comunichiamo i dati

- Al Professionista o all'Utente coinvolto in una Prenotazione, per quanto serve a eseguirla. Per l'esecuzione del Servizio il Professionista agisce come titolare autonomo.
- In caso di danni durante un Servizio, all'altra parte e alle rispettive assicurazioni, per quanto serve a gestire il sinistro.
- A Stripe, per l'elaborazione dei pagamenti e le verifiche antiriciclaggio, come titolare autonomo.
- A fornitori che trattano dati per nostro conto come responsabili (art. 28): hosting [nome], email [nome], firma elettronica [nome], assistenza clienti [nome], consulenti contabili.
- All'Agenzia delle Entrate e ad altre autorità, quando la legge lo impone.

Non vendiamo dati personali.

6. Trasferimenti fuori dall'UE

Alcuni fornitori possono trattare dati fuori dallo Spazio economico europeo [es. negli Stati Uniti]. In questi casi il trasferimento avviene sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di clausole contrattuali standard. [Indicare per ciascun fornitore.]

7. Decisioni automatizzate

L'unica decisione basata su un trattamento automatizzato è la regola sulla mancata presentazione fondata sul check-in (art. 7.4 dei Termini per gli Utenti e art. 9.5 dei Termini per i Professionisti), necessaria per eseguire il contratto (art. 22, par. 2, lett. a, GDPR). Utente e Professionista possono chiedere l'intervento di una persona, esprimere la propria opinione e contestare l'esito scrivendo a ri-sco@pec.it. Non adottiamo altre decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o effetti analoghi sugli interessati. L'esame dei documenti dei Professionisti e ogni decisione su sospensioni o chiusure di account sono svolti da una persona. L'ordinamento dei risultati di ricerca segue i criteri descritti nei Termini.

8. I tuoi diritti

Puoi chiedere accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati e opporti ai trattamenti basati sul legittimo interesse, scrivendo a ri-sco@pec.it. Puoi revocare il consenso in ogni momento senza pregiudicare i trattamenti precedenti. Rispondiamo entro un mese. Hai diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

9. Sicurezza

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate: connessione cifrata, password conservate in forma cifrata, documenti d'identità e polizze conservati in un archivio separato e accessibile solo agli operatori addetti alle verifiche, registrazione degli accessi, backup.

Cookie policy

Ultimo aggiornamento: [05/11/2026]. Titolare: Ri.Sco. s.r.l. (dati nell'Informativa privacy).

1. Cosa sono i cookie

I cookie e strumenti simili sono piccoli file o identificatori salvati sul dispositivo durante la navigazione. Alcuni servono al funzionamento del sito; altri misurano l'uso del sito o servono a mostrare pubblicità.

2. Cookie che usiamo

Nome	Fornitore	Finalità	Tipo	Durata	Consenso
[session_id]	MyCozyHome	Mantenere l'accesso all'account	Tecnico, prima parte	Sessione	Non richiesto
[cookie_consent]	MyCozyHome	Ricordare le scelte sui cookie	Tecnico, prima parte	[6] mesi	Non richiesto
[__stripe_mid, __stripe_sid]	Stripe	Sicurezza dei pagamenti e prevenzione frodi	Tecnico, terza parte	[1 anno / 30 minuti]	Non richiesto
[_ga]	Google Analytics	Statistiche di utilizzo	Analitico, terza parte	Sessione	Richiesto, salvo configurazione anonimizzata conforme alle indicazioni del Garante
		[Marketing / remarketing]	Profilazione, terza parte	Sessione	Richiesto

3. Come gestiamo il consenso

- Al primo accesso compare un banner. Chiudendolo con la "X" o con "Rifiuta" si continua a navigare solo con i cookie tecnici.
- I pulsanti per accettare e per rifiutare hanno la stessa evidenza. Scorrere la pagina non vale come consenso.
- Puoi scegliere categoria per categoria tramite "Personalizza".
- Le tue scelte vengono registrate e il banner non viene riproposto prima di 6 mesi, salvo cambiamenti rilevanti dei trattamenti.
- Puoi cambiare idea in ogni momento dal link "Preferenze cookie" in fondo a ogni pagina.

4. Impostazioni del browser

Puoi anche bloccare o cancellare i cookie dalle impostazioni del browser. Bloccare i cookie tecnici può impedire l’accesso all’account o il pagamento.

5. Diritti

Per i diritti sui dati raccolti tramite cookie vale l’art. 8 dell’Informativa privacy. Per i cookie di terze parti valgono anche le informative dei rispettivi fornitori.

Policy recensioni, segnalazioni e reclami

Ultimo aggiornamento: [05/11/2026].

1. Come verifichiamo le recensioni

- Può lasciare una recensione solo l'Utente che ha completato e pagato un Servizio tramite la Piattaforma, entro 3 giorni dal Servizio. Ogni recensione è collegata a una Prenotazione reale.
- Anche il Professionista può valutare l'Utente.
- Pubblichiamo tutte le recensioni, positive e negative, nell'ordine dalla più recente. La valutazione media è calcolata su tutte le recensioni pubblicate.
- Non offriamo e non permettiamo compensi, sconti o vantaggi in cambio di recensioni.
- Rimuoviamo una recensione solo se contiene insulti, dati personali di terzi, contenuti illeciti o palesemente estranei al Servizio, o se risulta falsa. In questi casi informiamo l'autore con i motivi.
- Il Professionista può rispondere pubblicamente una volta per ogni recensione.
- Le recensioni esprimono opinioni dei loro autori, non di MyCozyHome.

2. Segnalare contenuti illeciti

Chiunque può segnalare contenuti che ritiene illeciti (profili falsi, annunci ingannevoli, recensioni false, messaggi offensivi) con il pulsante "Segnala" presente su profili e recensioni o scrivendo ri-sco@pec.it. La segnalazione deve indicare:

1. perché il contenuto è ritenuto illecito;
2. dove si trova (link o descrizione precisa);
3. nome ed email di chi segnala, salvo i casi di abusi sessuali su minori;
4. una dichiarazione di buona fede sull'esattezza della segnalazione.

Inviamo una conferma di ricezione, esaminiamo la segnalazione in modo tempestivo e diligente e comunichiamo la decisione e i mezzi per contestarla.

3. Segnalazioni urgenti su sicurezza e minori

Se una segnalazione riguarda un rischio per la sicurezza di persone, e in particolare di minori, la esaminiamo con priorità e possiamo sospendere subito in via cautelare il profilo interessato, in attesa delle verifiche. Per i pericoli immediati contatta il 112.

Se veniamo a conoscenza di informazioni che fanno sospettare un reato che minaccia la vita o la sicurezza di una o più persone, ne informiamo senza indugio le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 18 del Digital Services Act. Collaboriamo con le autorità che ci chiedono informazioni, nei limiti di legge.

4. Quando limitiamo contenuti o account

Se rimuoviamo un contenuto o limitiamo, sospendiamo o chiudiamo un account, inviamo all'interessato una motivazione chiara che indica: il provvedimento, i fatti, la regola dei Termini o la norma violata, e come contestare la decisione. Queste decisioni sono sempre prese da una persona.

5. Contestare una decisione (reclamo interno)

Entro 1 mese dalla decisione puoi presentare un reclamo gratuito tramite la Piattaforma. Il reclamo è esaminato da una persona diversa da chi ha preso la decisione, che risponde il prima possibile e comunque entro 60 giorni. Se il reclamo è fondato, annulliamo la decisione.

6. Abusi

Chi pubblica spesso contenuti manifestamente illeciti o invia spesso segnalazioni manifestamente infondate può essere sospeso per un periodo ragionevole, dopo un avviso.

7. Reclami su Servizi, pagamenti e danni

Per problemi su un Servizio, un pagamento o danni subiti usa il modulo della Piattaforma o scrivi a ri-sco@pec.it entro 7 giorni dal Servizio. Rispondiamo possibilmente entro 15 giorni lavorativi. Per i danni causati durante un Servizio ti mettiamo in contatto con il Professionista e ti forniamo i dati della sua polizza. Restano disponibili gli organismi ADR e l'autorità giudiziaria.

8. Punto di contatto

Punto di contatto unico per utenti e autorità ai sensi degli artt. 11 e 12 DSA: ri-sco@pec.it, lingua: Italiano.